

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-010	요구일자	2023. 2. 7	처분종류	시정
처분대상부서	★★★★★	조치부서	★★★★★	회신기일	2023. 6. 30.
건 명	규정관리 실태점검 감사 - 위원회관리 총괄업무 개선 등(상위법령 부적절)				

1. 내 용

「심의·의결위원회 운영규정」 제1조(목적)에서는 ‘한국국제협력단 사업시행지침 제7조에 의거하여’ 협력단에서 운영하는 모든 위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 세부사항을 정하는 것이 당해 규정의 목적임을 명시하고 있다.

당해 규정 제2조에서 정하는 “위원회”는 명칭을 불문하고 협력단의 소관 사무에 관하여 자문에 응하거나 조정, 협의, 심의 또는 의결 등을 하기 위해 복수의 구성원으로 이루어진 합의체를 의미하므로, 그에 따르면 해외 현지 협의체 뿐만 아니라 국내 본부가 운영하는 각종 자문위원회, 임원추천위원회, 선임위원회 등을 모두 포함한다고 보아야 한다.

그렇다면 당해 규정 제2조의 위원회는 “행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률”에서 정의하고 있는 위원회와 더 유사하다고 할 것인바, 당해 규정이 제1조에서 그 근거로 하고 있는 「한국국제협력단 사업시행지침」 제7조 제1호의 ‘현지 협의체’는 재외공관이 사업시행 과정에 참여하고 이를 지원하기 위한 현지 협의체를 가리키고 있는 「국제개발협력기본법 시행령」 제16조(현지협의체)의 내용에 비추어 볼 때, 당해 규정의 근거 법령으로 보기에 불충분하고 부적절하다고 할 것이다.

2. 조치할 사항

「심의·의결위원회 운영규정」 제2조에서 명시하고 있는 당해 규정의 근거가 될 수 있는 상위 법령의 변경을 검토하시기 바랍니다. (시정)

감사종류	종합 감사
------	-------